4. ***Sushchenko, V.*** (2022). *Profesiia pravnyk: Diial'niist', etyka, vidpovidal'nist': Monohrafiya* [The profession of a lawyer: Activity, ethics, responsibility: A monograph]. Kyiv: BO "Blahodiynyi fond pam'iati Vasylia Kysilia". pp. 160.
5. ***Fihiel', Y. O.*** (2011). *Rol' yurydychnykh klinik u formuvanni vmin' realizatsii prava studentamy yurydychnykh spetsiial'nostei*: [Doctoral dissertation, Lviv]. (Unpublished doctoral dissertation). Lviv. pp. 198.
6. Pro zatverdzhennya Typovoho polozhennya pro yurydychnu kliniku vyshchoho navchal'noho zakladu Ukraïny: nakaz Ministerstva osvit i nauky Ukraïny vid 03.08.2006 r. № 592. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06#Text.
7. Standarty diial'nosti yurydychnykh klinik Ukraïny: skhval. Vseukraïn's'kym Z'iizdom Asotsiatsii yurydychnykh klinik Ukraïny prot. № 2 vid 19.06.2014 r. Available at: https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/2017/07/standarti-diyalnosti-yuridichnikh-klinik-ukrajini.pdf.
8. Pro advokaturu i advokats'ku diial'nist': Zakon Ukraïny vid 05.07.2012 № 5076-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
9. Slovnyk inshomovnykh sliv. Available at: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF.
10. Slovnyk ukraïns'koi movy (akademichnyi tlumachnyi slovnyk). Available at: http://sum.in.ua/s/pryncyp
11. ***Babenko, A. M., Borysova, O. O., & Shapovalova, I. O.*** (2022). Pryntsypy prava: Ponittia ta klasyfikatsiia [Principles of law: Concepts and classification]. *Prykarpats'kyi yuridychnyi visnyk*, vol. 3(44), pp. 3-7. https://doi.org/10.32782/pyuv.v3.2022.1.

Abstract.

Kadala V., Guzenko O., Chupryna Y. Modernization of the principles of clinical legal education in today's conditions.

The article examines the principles of operation of legal clinics, which serve as the basis for clinical legal education of law students. It identifies several problematic aspects related to the need to strengthen and expand the scope of legal aid provision by law students in these clinics. Given the achievements already made, it seems necessary to provide a scientific and practical justification for modernizing the content of the principles of clinical legal education, given the changes that our society is experiencing in the context of military operations. It is established that there is a need to improve the educational cycles of law students by adapting the clinical legal education. This approach to the academic cycle aims to address the challenges faced by law students in acquiring the experience necessary for fully-fledged legal work, as theoretical material presented by even the most experienced specialists is insufficient, and practical skills are essential. This is especially true today in the context of lawmaking, law enforcement, and the need to ensure the realization of the rights and interests of individuals and legal entities. Attention is drawn to the principles governing the activities of legal clinics, which are regulated at the legislative level, and their content is presented. The author examines the scientific positions on categorizing the tenets of legal clinical activity and reveals their types based on the limits of inclusion within a particular group. The author proposes and substantiates the expediency of expanding the package of unique principles of clinical legal education by introducing principles devoted to the advisory activities of law students with clients of legal clinics. Adopting and implementing such principles will contribute to a deeper understanding among law students of their responsibility for the level of advisory services provided and will also enhance their training by examining the experiences of leading legal clinics.

Keywords: *legal education, legal clinic, clinical legal education, legal aid, lawyer, free legal aid, law, principles of law, legal regulation, social relations.*

Стаття надійшла до редакції 25.01.2025 р.

Бібліографічний опис статті:

Кадала В., Гузенко О., Чуприна Я. Осучаснення принципів клінічної юридичної освіти в умовах сьогодення. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2025. № 1. С. 24-27.

Kadala V., Guzenko O., Chupryna Y. Modernization of the principles of clinical legal education in today's conditions. Actual problems of innovative economy and law. 2025. No. 1, pp. 24-27.

УДК: 328.185:355(477) **DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2025-1-7**

МІНЕНКО Софія Іванівна, доктор філософії з менеджменту, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та адміністрування, завідувачка відділу аспірантури та докторантури, https://orcid.org/0000-0003-3033-1911
ДУЮНОВА Тетяна Василівна, доктор економічних наук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції, https://orcid.org/0000-0002-7217-4363
КУХАР Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доктор економічних наук, доцент кафедри права та європейської інтеграції, https://orcid.org/0000-0003-4897-9636

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

Міненко С. І., Дуюнова Т. В., Кухар О. В. Окремі питання протидії корупції у військовій сфері.

У статті наголошується на руйнівному впливі корупції на сучасне суспільство. Особливо деструктивним такий вплив є під час відбиття зовнішньої агресії з боку країни-терориста. Вчинення ж актів корупції з боку такої категорії, як військовослужбовці – породжує зневіру, фрустраційні явища та розпач серед сумлінних громадян і серед інших військовослужбовців. Корупція такого роду підриває і довіру міжнародних партнерів, і відчуття марності надавання допомоги, що в такій ситуації є неприпустимим і має наслідки, розмір яких взагалі важко оцінити. У статті проаналізовано комплекс наукових праць, присвячених як розумінню корупції як соціально неприйнятного явища, так і корупції у військовій сфері. Наголошується на тому, що на сьогодні відсутні комплексні монографічні дослідження у цьому напрямі, що значною мірою знижує якість наукового пошуку. Описуються різні теоретико-правові підходи щодо визначення поняття «корупція» у сучасній правовій науці. Описується коло корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією. Визначається коло суб'єктів, що може вчиняти діяння такого роду у військовій сфері. Аналізуються наукові роботи, у яких визначається коло корупційних ризиків у військовій сфері. Досліджуються і наукові роботи, у яких пропонуються різноманітні напрями діяльності, направлені на протидію корупції у військовій сфері. Слід констатувати, що такі напрями корелюються із поглядами конкретного автора на особливості корупції у військовій сфері. На ґрунті аналізу запропонованого комплексу таких заходів робляться певні висновки і пропонуються окремі напрями протидії корупції у військовій сфері.

Ключові слова*: військове право, корупція, корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, військова сфера, корупційні ризики, заходи протидії корупції.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. Неодноразово на сторінках сучасної правової літератури наголошувалося, що корупція є одним із найбільш руйнівних явищ для сучасної держави. Як зазначав Добродумов П., характеризуючи негативні наслідки корупції, це соціально негативне явище в Україні фактично перетворилося на одну із загроз національної безпеки. Вона підриває економічні підвалини держави, блокує надходження іноземних інвестицій, провокує зневіру населення до владних структур, руйнівним чином відбивається на міжнародному іміджі України, призводить до комплексної «тіньовізації» економіки [4, с. 54]. З таким твердженням, безумовно, слід погодитися і підтримати висновок про руйнівні властивості корупції. До такого висновку приходять і інші вчені, акцентуючи увагу на деструктивному впливі корупції у військовій сфері. Так, Висоцький П., зазначив, що корупція в сучасній Україні зросла до рівнів, які загрожують національній безпеці, оскільки суспільство усвідомлює, що слабка державність та корупція пожирають усі державні інститути, довіру суспільства до влади [2, с. 76]. Корупція, як ракова пухлина, руйнує суспільство зсередини,

[1]***Державний біотехнологічний університет***

знищуючи віру у законність, правопорядок дотримання принципів права. Особливо руйнівною корупція видається в той час, коли відбувається відбиття зовнішньої навали і народ та держава повинні консолідувати свої зусилля на захисті свободи та територіальної цілісності нашої країни.

На жаль, аналіз правозастосування показує, що корупція не тільки припинилася в умовах воєнного стану, а й навпаки – в окремих випадках розвинулася та отримала нових форм. Особливо в нинішніх умовах обурюють корупційні прояви, що виявляються у військовій сфері або вчиняються військовослужбовцями. Саме це породжує значний соціальний запит щодо першочерговості протидії корупції саме в цьому вимірі. Як зазначав Тарасов С.В., «корупція у військовій сфері, де є сприятливі умови для її проявів, зростання та поширення, ставить під серйозну загрозу ефективність військової організації та боєздатність армії, підриває рівень довіри суспільства і міжнародних партнерів держави до її Збройних сил, не дозволяє ефективно забезпечувати безпеку громадян і (у її найгіршому прояві) загрожує механізмам демократичного управління та навіть самим фундаментальним принципам існування держави у сучасному світі» [10, с. 38].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню корупційних проявів, напрямів протидії корупції загалом і корупції у військовій сфері приділяли увагу такі вчені: Волошенко А.В., Дудоров О.О., Мацкевич І.М., Мозговий В.В. Поляков Л., Репіло Ю.Є., Спірін А.І., Тарасов С.В., Хавронюк М.І. Але, як зазначив Войтович І.І., незважаючи на значну увагу, що приділялася дослідженню цього або суміжним питанням, на сьогодні кримінологічні засади протидії корупції у військовій сфері та сфері воєнної безпеки ще не стали предметом комплексного монографічного наукового дослідження, що підкреслює актуальність та необхідність наукової розвідки цього напряму для відпрацювання дієвих механізмів протидії корупції цьому соціально несприятливому явищу [3, с. 16].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Ціль статті - дослідити стан наукового дослідження проявів корупції в Україні та на ґрунті такого аналізу запропонувати комплекс заходів, направлених на протидію корупції у військовій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як неодноразово зазначалося у сучасній правовій літературі, корупція – це явище, що визначається сукупністю певних діянь (дій або бездіяльності), які проявляються у незаконному здобутті майна, послуг або пільг особою, уповноваженою на здійснення державних функцій, а також у наданні їй таких переваг [5, с. 460]. Як явище вона, на думку Трепака В.М., визначається «як соціальне, системне явище, що полягає в неправомірному використанні особами, які мають владні чи управлінські повноваження, власного становища, статусу, авторитету в особистих або корпоративних інтересах, що призводить до морального занепаду, деградації влади та соціального управління» [11, с. 192]. Щодо розуміння корупції у військовій сфері, то це поняття має певні особливості або нюанси. Так, «Матеріали для інформування військовослужбовців та працівників Збройних сил України в рамках Міжнародного дня боротьби з корупцією» визначають її як «використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція, чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей» [6]. Водночас слід зазначити, що сучасний Кримінальний кодекс України не містить дефініції корупції, натомість він визначає коло діянь, які є корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними із корупцією. Це здійснюється у Примітці до ст. 45 чинного Кримінального кодексу України. Так, корупційними кримінальними правопорушеннями вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 КК України. Кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією (відповідно до КК України) вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 . Однак, окреслюючи коло корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, законодавець не робить акцент на суб'єктному складі тих, хто міг їх вчинити, загадуючи тільки про можливість зловживання при цьому службовим становищем. Але особливості корупції серед певних суб'єктів, безумовно, є, в тому числі і у військовій сфері. Ці особливості визначають і засади формування комплексу заходів, направлених на протидію корупції серед такого кола осіб.

Якщо брати категорію військовослужбовців і розглядати її як суб'єкта корупційних правопорушень, треба визначити, що антикорупційне законодавство розповсюджується тільки на окреслене коло суб'єктів, які можуть бути класифіковані на декілька груп: «суб'єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», а саме: 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави: військові посадові особи ЗСУ, крім військовослужбовців строкової військової служби; посадові та службові особи інших державних органів (до них відносяться цивільні посадовці органів військового управління, військових навчальних закладів, установ і організацій ЗСУ) 2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави: посадові особи юридичних осіб публічного права (до них відносяться посадовці підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони) 3. Особи, які: постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах, у випадках, передбачених Законом «Про запобігання корупції» (до таких суб'єктів відносяться особи, які укладають трудовий договір (контракт) чи одноразовий цивільно-правовий договір)» [6].

Для названих вище категорій осіб корупційні ризики можуть проявлятися здебільшого у декількох сферах: сфері оборонних закупівель, сфері мобілізації, сфері забезпечення гуманітарною допомогою [9, с. 315–319].

Але, незважаючи на такий значний перелік ризиків (особливо в умовах воєнного стану) і значну спокусу щодо вчинення правопорушень такого роду, на жаль, питання протидії корупції у військовій сфері не є на сьогодні докладно розробленим. У літературі спостерігаються лише поодинокі спроби запропонувати систему заходів протидії таким явищам. Окремі автори засади протидії корупції у військовій сфері зводять лише до реалізації відомчої Антикорупційної програми на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Так, на думку Тарасова С.В., виконання такого роду Програм у згаданих відомствах дасть змогу: реалізувати складний комплекс заходів щодо мінімізації впливу корупції на виконання покладених на військовослужбовців завдань за призначенням; збільшити довіру

суспільства до сектору оборони; нівелювати вплив корупційних ризиків у діяльності оборонного відомства; побудувати дієві механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки, дозволить максимізувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, на яких покладено виконання функцій держави; забезпечити формування правової свідомості, доброчинної поведінки військовослужбовців та цивільного персоналу, робота якого пов'язана з оборонним відомством; формування нетерпимого ставлення до корупції та її проявів; впровадити ефективний та результативний внутрішній та зовнішній моніторинг, корекцію реалізації антикорупційної політики у сфері оборони [10, с. 2]. Перушко М.О. пропонував у якості заходів протидії корупції у військовій сфері запровадити такі механізми: введення парламентського контролю шляхом діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців; створення окремого інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав військовослужбовців, підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах і організаціях [7, с. 323–327].

Інші автори, аналізуючи заходи протидії корупції у військовій сфері, наголошували на необхідності поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері. Його впровадження дозволить максимально підвищити рівень прозорості (в тому числі під час здійснення окремих оборонних закупівель); побудувати систему якісного фінансового моніторінгу в сфері оборони; гармонізувати національне законодавство із законодавствами країн Європи; зміцнить інституційну спроможність; збільшить колективний «тиск» міжнародних інституцій з метою дотримання вищих стандартів чесності та прозорості; забезпечить якість протидії транснаціональним мережам [1, с. 325–327].

Інші вчені при характеристиці заходів протидії корупції у військовій сфері наголошують не необхідності впровадження при цьому нових організаційних рішень. Так, наголошується на тому, що в структурі апарату Міністерства створено Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, яке є окремим і самостійним структурним підрозділом і підпорядковано безпосередньо Міністру оборони України. Управління координує і контролює діяльність підрозділів, посадових (службових) осіб з питань запобігання та виявлення корупції, створених в органах військового управління, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони. Основними завданнями Управління є: «підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; перевірка фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірка таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю; здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, врегулюванням конфлікту інтересів [8, с. 54].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши комплекс наукових робіт, у яких би розглядалися питання протидії корупції у військовій сфері, можна дійти декількох висновків.

1. У сучасному масиві наукових кримінологічних праць, присвячених питанням запобігання та протидії корупції у військовій сфері, дійсно відсутні комплексні наукові праці монографічного рівня, у яких би розглядалися зазначені питання. Наявна певна кількість наукових досліджень, у яких містяться лише окремі аспекти і ідеї щодо формування системи заходів протидії корупції у військовій сфері.

2. Залежно від спрямованості існуючих досліджень науковці пропонують власний вектор протидії корупції у військовій сфері.

3. Спираючись на наявну наукову думку і позиції учених, роботи яких були проаналізовані, можна виділити декілька пріоритетних напрямів протидії корупції у військовій сфері: міжнародна співпраця, протидія на загальнодержавному рівні, побудова чіткої системи просвітницької діяльності, покращення соціального рівня забезпечення військовослужбовців, підвищення відповідальності за корупційні правопорушення у воєнний час.

Література.

1. ***Бондаренко О. С.*** Корупційні прояви в оборонному секторі в умовах воєнного стану та післявоєнний період: характеристика та заходи нівелювання. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. с. 323-327. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03. URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/ 284793/278853.
2. ***Висоцький П.*** Корупція у Збройних силах України. *Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції* : тези I Всеукр. наук.-практ. конф. (28 жовтня 2021 р.) с. 76-78. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/af38874e-bbc2-4b24-9946-7ca26854876c/content.
3. ***Войтович І. І.*** Корупційна злочинність у сфері військової безпеки: сучасний стан дослідження. *Юридична наука.* 2020. № 2(104). С. 11-18. DOI: https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.02.
4. ***Добродумов П. О.*** Корупція як явище соціально-політичного життя. *Аспекти регіональної модернізації: медіа, громадські ініціативи, приватний сектор.* Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал», 2005. С. 51–58.
5. ***Кінаш М. М.*** Корупція як соціальне негативне явище. *Форум права.* 2012. №4. с. 458-463. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/49cf78ce-4b90-463b-bf6f-77b87d678019/content.
6. Матеріали для інформування військовослужбовців та працівників Збройних сил України в рамках Міжнародного дня боротьби з корупцією. URL: https://www.mil.gov.ua/content/coruption/ Den_borotby_z_corruption_09122019.pdf.
7. ***Перушко М. О.*** Запобігання корупції у військовій сфері. *Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції.* Харків, 2017. с. 113-118. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/12_12_2017/pdf/33.pdf.
8. ***Піскун І. І., Левчук В. Д.*** теоретико-правові проблеми корупції в оборонній сфері. *Юридичний вісник*. 2018. № 3 (48). с. 52-57. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13180/18211.
9. ***Серьогіна Н. О., Климчук І. О.*** Типологія корупційних ризиків у військових конфліктах. *Вісник ХНТУ*. 2024. № 2. с. 315-319. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.2.46.
10. ***Тарасов С. В.*** Правові засади протидії корупції у військовій сфері. *Галузь військового права у сучасних умовах державотворення.* Київ, 2020. С. 38-42. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201211/article/view/ tarasov/pdf.
11. ***Трепак В. М.*** Особливості дефініції поняття «корупція». *Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 4 (97). с. 181-192. https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/38567a62-cb4b-4052-9a5b-411750952ab0/content

References.

1. ***Bondarenko, O. S.*** (2023). Koruptsiini proiavy v oboronnomu sektori v umovakh voiennoho stanu ta pisliavoiennyi period: kharakterystyka ta zakhody niveliuvannia [Corruption in the defense sector under martial law and in the post-war period: Characteristics and mitigation measures]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, pp. 323–327. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03. Available at: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/284793/ 278853.
2. ***Vysotskyi, P.*** (2021). Koruptsiia u Zbroinykh sylakh Ukrainy [Corruption in the Armed Forces of Ukraine]. *Aktualni problemy zapobihannia ta protydii koruptsii*: tezy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28 zhovtnia 2021 r.), pp. 76–78. Available at: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/af38874e-bbc2-4b24-9946-7ca26854876c/content
3. ***Voitovych, I. I.*** (2020). Koruptsiina zlochynnist u sferi viiskovoi bezpeky: suchasnyi stan doslidzhennia [Corruption crimes in the field of military security: Current state of research]. *Yurydychna nauka*, vol. 2, no. 104, pp. 11–18. https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.02.
4. ***Dobrodumov, P. O.*** (2005). Koruptsiia yak yavyshche sotsialno-politychnoho zhyttia [Corruption as a phenomenon of socio-political life]. *Aspekty rehionalnoi modernizatsii: media, hromadski initsiatyvy, pryvatnyi sektor*, pp. 51–58. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/324220561.pdf.
5. ***Kinash, M. M.*** (2012). Koruptsiia yak sotsialne nehatyvne yavyshche [Corruption as a socially harmful phenomenon]. Forum prava, no. 4, pp. 458–463. Available at: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/49cf78ce-4b90-463b-bf6f-77b87d678019/content.
6. Ministerstvo oborony Ukrainy. (2019). Materialy dlia informuvannia viiskovosluzhbovtsiv ta pratsivnykiv Zbroinykh syl Ukrainy v ramkakh Mizhnarodnoho dnia borotby z koruptsiieiu [Information materials for informing service members and employees of the Armed Forces of Ukraine within the framework of the International Anti-Corruption Day]. Available at: https://www.mil.gov.ua/content/coruption/Den_borotby_z_corruption_09122019.pdf.
7. ***Perushko, M. O.*** (2017). Zapobihannia koruptsii u viiskovii sferi [Prevention of corruption in the military sphere]. *Aktualni problemy administratyvno-pravovoho zabezpechennia diialnosti Natsionalnoi politsii*, pp. 113–118. Available at: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/12_12_2017/pdf/33.pdf.
8. ***Piskun, I. I., & Levchuk, V. D.*** (2018). Teoretyko-pravovi problemy koruptsii v oboronnii sferi [Theoretical and legal problems of corruption in the defense sphere]. *Yurydychnyi visnyk,* no. 3(48), pp. 52–57. Available at: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13180/18211.
9. ***Seriohina, N. O., & Klymchuk, I. O.*** (2024). Typolohiia koruptsijnykh ryzykiv u viiskovykh konfliktakh [Typology of corruption risks in military conflicts]. *Visnyk KhNTU*, no. 2, pp. 315–319. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.2.46.
10. ***Tarasov, S. V.*** (2020). Pravovi zasady protydii koruptsii u viiskovii sferi [Legal foundations of combating corruption in the military sphere]. *Haluzi viiskovoho prava u suchasnykh umovakh derzhavotvorennia*, pp. 38–42. Available at: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201211/article/view/tarasov/pdf.
11. ***Trepak, V. M.*** (2015). Osoblyvosti defintsii poniattia "koruptsiia" [Peculiarities of the definition of the concept "corruption"]. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, no. 4(97), pp. 181–192. Available at: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/38567a62-cb4b-4052-9a5b-411750952ab0/content.

Abstract.

Minenko S., Duiunova T., Kukhar O. Some issues of combating corruption in the military sphere.

The article highlights the detrimental effects of corruption on contemporary society. This impact is incredibly destructive when repelling external aggression from a terrorist country. The commission of acts of corruption by military personnel generates despondency, frustration, and despair among citizens, and even more so among other military personnel who are faithfully participating in repelling the invasion. Corruption of this kind also undermines the trust of international partners and the effectiveness of aid, which is unacceptable in this situation and has consequences that are difficult to assess. The article analyzes a set of scientific works that focus on both understanding corruption as a socially unacceptable phenomenon and its presence in the military sphere. It is emphasized that there are currently no comprehensive monographic studies in this area, which significantly reduces the quality of scientific research in this area. The author describes various theoretical and legal approaches to defining the concept of corruption in modern legal science. Describes the range of corruption offenses and offenses related to corruption. The range of subjects that can commit such acts in the military sphere is determined. The article examines scientific studies that define the scope of corruption risks in the military sector. The article also analyzes scientific works that propose various areas of activity aimed at combating corruption in the military sphere. It should be noted that such areas correlate with the views of a particular author on the specifics of corruption in the military sphere. Based on the analysis of the proposed set of measures, certain conclusions are drawn, and specific areas for countering corruption in the military sphere are identified, as outlined in the analysis of scientific literature.

Keywords: military law, corruption, corruption offenses, corruption-related offenses, military sphere, corruption risks, anti-corruption measures.

Стаття надійшла до редакції 29.01.2025 р.

Бібліографічний опис статті:

Міненко С. І., Дуюнова Т. В., Кухар О. В. Окремі питання протидії корупції у військовій сфері. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2025. № 1. С. 27-30.

Minenko S., Duiunova T., Kukhar O. Some issues of combating corruption in the military sphere. Actual problems of innovative economy and law. 2025. No. 1, pp. 27-30.